

시 정 사 항

1. 제 목 : 맞춤형 복지제도 운영 부적정

2. 관계기관 : ◆◆◆◆실 D부

3. 내 용 : 우리 공단은 직원의 생활 안정과 삶의 질 향상을 위해 예산 범위 내에서 복지점수를 부여한 후, 본인의 선호 및 선택에 따라 복지점수를 사용하게 하는 맞춤형 복지제도를 운영하고 있습니다.

가. 맞춤형 복지제도 시스템 운영 협약기간 연장에 관한 사항

우리 공단에서는 2007년부터 맞춤형 복지제도를 도입하고, 시스템 운영을 통한 직원 복리후생 증진과 직원 만족도 제고를 위해 신용카드사 및 시스템 운영업체와 계약을 체결하여 복지제도를 운영하고 있습니다.

2011년 12월 시스템 운영을 담당할 새로운 계약업체(협약사) 선정 시 선정 방식은 시스템 운영업체와 신용카드사가 구성한 컨소시엄에 대한 제안서 평가를 통해 이루어졌으며, 업체 선정 공고 시 계약기간은 ‘계약일로부터 2013.12.31까지 (2년간)’으로 명시하였습니다.

우리공단 「계약사무규정」 제51조(입찰공고) 제5항 각호에 따르면, 입찰공고를 할 때에는 입찰에 부치는 사항, 계약 착수일 및 완료일, 계약하고자 하는 조건을 공시하는 장소, 기타 필요한 사항 등 규정에 명시된 사항을 공고하도록 되어 있습니다.

또한, 조달청 인터넷 계약법규 질의·사례 151433호(회신일자 2016. 4. 4.)에 따르면, 국가기관이 계약을 체결하는 경우 ‘협약만료 30일 전까지 쌍방에서 이의가 없는 한 1년씩 자동연장 된다.’ 등의 계약기간 자동연장 조건을 포함한 계약은 할 수 없으며, 필요한 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조에 따른 장기계속계약 추진을 검토하도록 하고 있습니다.

따라서, ◆◆◆◆실 D부에서는 맞춤형 복지제도 시스템 운영 협약사 선정을 위한 입찰 공고 및 계약조건에 전체 계약기간 및 재계약 가능 여부, 재계약 가능

조건 등을 명시하고, 업무 효율성 등의 사유로 계약(협약)을 장기적으로 유지할 필요가 있을 때에는 장기계속계약 등의 방법으로 협약을 체결함으로써 입찰에 참가하는 업체가 동일한 조건에서 경쟁할 수 있도록 하고, 동일 업체와의 장기 계약에 따른 불필요한 오해를 방지할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

그런데, 본사(관리이사) 종합 감사 시 맞춤형 복지제도 시스템 운영업체 계약 실태를 확인한 결과, ◆◆◆◆실 D부에서는 [표 1]와 같이 2013년 계약 종료일 이후 2015년 말까지 계속해서 협약서의 계약 자동연장 조건을 기준으로 협약사인 '目目目目目', '冊冊冊冊冊冊冊'의 계약연장요청(제안)서를 받아 계약을 연장하였으나, 최초 입찰공고사항에는 계약연장이 가능하다는 내용이 명시되지 않았습니다.

[표 1] 맞춤형 복지제도 운영 협약 체결 및 연장 내역

구분	계약(연장)일자	계약기간	연장사유
협약 체결	'12. 1.26.	'12. 1.26.~'13.12.31.	
협약기간 연장	'13.11.26.	'14. 1. 1.~'14.12.31.	- 안정적 운영에 따른 업무효율성 확보
협약기간 연장	'14.12.22.	'15. 1. 1.~'15.12.31.	- 복지제도 안정적 운영 및 공단 기여
협약기간 연장	'15.12.22.	'16. 1. 1.~'16.12.31.	- 복지제도 안정적 운영 및 공단 기여

또한, 계약연장의 근거로 삼고 있는 2012. 1.26. 체결된 우리공단과 시스템 운영업체 간의 협약서 제3조(계약기간)¹⁾ 및 우리 공단과 시스템사, 신용카드 발행은행 간의 맞춤형 복지카드 제휴 협약서 제22조(협약기간) 제2호2)에도 계약연장이 가능하다는 내용만 있을 뿐, 계약연장 가능 기한이나 계약연장 조건 등에 대한 내용이 명시되어 있지 않습니다.

-
- 1) 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 2013년 12월 31일까지로 하며, 계약만료 30일전까지 양 당사자가 이 계약의 계약조건을 변경하거나 계약을 종료한다는 서면통지가 없을 경우에는 본 계약과 동일한 조건으로 1년씩 자동연장 된다.
- 2) 본 협약 해지는 유효기간 만료일 30일 전까지 협약 당사자 간 서면으로 해지의사를 통보함으로써 해약이 성립된다. 단, 협약 유효기간 만료일 30일전까지 “공단”, “시스템사” 및 “은행”이 협약조건 및 유효기간의 연장에 대하여 서면 이의가 없거나 서면에 의한 해지 통보가 없는 경우에는 같은 조건으로 1년씩 자동 연장되며, 향후 순차적으로 연장되는 경우에도 동일하다.

우리공단 맞춤형 복지제도 운영의 특성 상, 신용카드 업체 및 시스템 운영업체와 동시에 계약(협약)을 체결하고, 복지포인트 사용을 위해 발급되는 신용카드의 유효기간이 통상 5년이며, 전 직원에 대한 복지카드용 신규 신용카드 발급 및 시스템 운영 안정화에 시간이 소요되는 등의 상황을 감안할 때, 최초 계약기간 2년 후 계약을 종료하고 새로운 계약업체를 선정하는 것은 쉽지 않을 것으로 보이나, 입찰 참가업체에 대한 협약 조건의 형평성 등을 고려할 때 입찰 공고 및 협약 체결 시 이에 대한 개선이 필요한 사실이 있습니다.

나. 개인별 복지점수 배정 부적정

우리공단 「맞춤형 복지제도 운영업무처리지침」 제7조(복지점수) 제1항에 따르면, 복지점수는 근속기간에 따라 [표 2]와 같이 배정한다. 라고 정하고 있습니다.

[표 2] 복지점수 배정 기준

근속기간	복지점수	비고
1년 이상 ~ 6년 미만	1,250점	1점=1천원
6년 이상 ~ 11년 미만	1,300점	
11년 이상 ~ 16년 미만	1,350점	
16년 이상 ~ 21년 미만	1,400점	
21년 이상	1,450점	

따라서, ◆◆◆◆실 D부는 직원의 근속기간에 따라 복지점수를 정확하게 계산하고, 복지점수 관리 시스템 업로드 시 재확인 하는 등의 절차를 통해 배정 오류가 발생하지 않도록 하여야 할 것입니다.

그런데, 2014년~2016년 본사 직원들에 대한 복지점수 배정 실태 확인 결과, ◆◆◆◆실 D부에서는 상·하반기 분할 지급에 따른 복지점수 계산 오류 등으로 [표 3]과 같이 일부 직원에 대해 복지점수를 과다·과소 지급한 사실이 있습니다.

[표 3] 복지점수 배정 오류 현황

(단위 : 점)

지급연도	성명	근속연수	기 배정점수	조정점수	차액	비고
2014	○○○	20년 9개월	1,450	1,400	50	환수
2015	○○○	11년 10개월	1,400	1,350	50	환수
2015	○○○	11년 10개월	1,400	1,350	50	환수
2015	○○○	11년 10개월	1,400	1,350	50	환수
2015	○○○	11년 2개월	1,400	1,350	50	환수
2015	○○○	15년 3개월	1,400	1,350	50	환수
환수 계			8,450	8,150	300	
2015	○○○	11년 10개월	1,300	1,350	△50	환급
환급 계			1,300	1,350	△50	

4. 조치할 사항

○ ㉠이사는,

- “가”항과 관련하여, 맞춤형 복지제도 운영을 위한 시스템 협약을 체결할 때에는, 공고 및 계약조건에 계약기간 종료 후 재계약 가능여부 및 기간, 조건 등을 명시하고, 업무 효율성 유지 등의 목적으로 장기 협약이 필요한 경우에는 국가계약법 등 관련 법령 및 계약사무규정에 따라 장기계속계약으로 추진하는 것을 검토하는 등 협약체결방식을 개선하시기 바랍니다.(통보)
- “나”항과 관련하여, 과다 또는 과소 지급된 복지점수는 환수·환급 조치하시기 바랍니다.(시정)
- “나”항과 관련하여, 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(퇴직자 조치생략, 주의)